BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

LEI DE CRIMES AMBIENTAIS (LEI Nº 9.605/1998)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Legislação Penal Especial

BANCA

Bancas variadas

18	8	9	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3
2 BASE LEGAL ... 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 5
5 LEI SECA COMENTADA ... 13
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) ... 14
7 SÚMULAS RELEVANTES ... 15
8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 15
9 NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL ... 16
10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 16
11 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 17
12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 18
13 RESUMO DA VÉSPERA ... 22
Estudo completo do assunto — material integrado ... 22
Mapa mental do assunto ... 23
Lei seca do assunto — texto oficial ... 23
Bateria de questões resolvidas ... 26
Revisão rápida — perguntas e respostas ... 31
Vídeos complementares ... 31

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **Lei nº 9.605/1998** reúne, em um só texto, as **sanções penais e administrativas** aplicáveis a condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Ela concretiza o comando da Constituição de que os infratores, **pessoas físicas ou jurídicas**, ficam sujeitos a sanções **penais e administrativas**, **independentemente da obrigação de reparar os danos**. Um mesmo fato pode gerar, ao mesmo tempo, responsabilidade **penal**, **administrativa** e **civil**.

Para o guarda civil municipal, o tema é muito próximo da rotina. **Maus-tratos a animais**, **corte de árvore em praça**, **pichação de monumento**, **queimada de vegetação**, **soltura de balões** e **descarte irregular de resíduos** são ocorrências comuns. Além disso, a **Lei nº 13.022/2014** inclui entre as competências da guarda a **proteção do patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental** do município.

A banca costuma cobrar:

- a **responsabilidade penal da pessoa jurídica** e a das pessoas físicas ligadas a ela;
- a **ação penal** e a **transação penal** com prévia composição do dano;
- o **verbo** de cada crime e a natureza da pena (**detenção** ou **reclusão**);
- as **causas de aumento** (caça à noite, em unidade de conservação, caça profissional);
- a pena especial de **maus-tratos a cão ou gato**;
- a distinção **pichação x grafite**;
- a **infração administrativa** ambiental e seus prazos.

> **ATENÇÃO**
>
> A lei foi alterada várias vezes recentemente (Leis nº 14.064/2020, 14.944/2024, 15.150/2025, 15.190/2025 e 15.355/2026, entre outras). Materiais antigos podem trazer penas desatualizadas, sobretudo nos **arts. 32, 41, 60 e 67**. Esta apostila já traz as redações atuais desses pontos.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Constituição Federal, art. 225, § 3º**: condutas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos.
- **Lei nº 9.605/1998**:
  - arts. 2º a 4º: concurso de pessoas, responsabilidade da pessoa jurídica e desconsideração;
  - arts. 6º a 24: aplicação da pena;
  - art. 25: apreensão de produtos e instrumentos;
  - arts. 26 e 27: ação penal e transação;
  - arts. 29 a 37: crimes contra a fauna;
  - arts. 38 a 53: crimes contra a flora;
  - arts. 54 a 61: poluição e outros crimes;

- arts. 62 a 65: ordenamento urbano e patrimônio cultural;
- arts. 66 a 69-A: crimes contra a administração ambiental;
- arts. 70 a 76: infração administrativa.

- **Lei nº 15.190/2025** (Lei Geral do Licenciamento Ambiental): novas redações dos arts. 60 e 67.
- **Lei nº 13.022/2014** (Estatuto Geral das Guardas Municipais).

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Tríplice responsabilidade

O mesmo fato pode gerar:

- **responsabilidade penal**: crime previsto na Lei nº 9.605/1998;
- **responsabilidade administrativa**: auto de infração lavrado por órgão do Sisnama;
- **responsabilidade civil**: obrigação de reparar o dano ambiental.

As três esferas são **independentes**: uma não exclui a outra.

3.2. Concurso de pessoas e dever de impedir (art. 2º)

> LEI SECA
>
> **Art. 2º** Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.

Além da regra geral do concurso, o artigo cria um **dever de agir** para dirigentes e prepostos: quem **sabe** da conduta criminosa e **podia evitá-la**, mas se omite, responde.

3.3. Responsabilidade penal da pessoa jurídica (art. 3º)

A empresa responde **administrativa, civil e penalmente** quando a infração é cometida:

- por **decisão** de seu **representante legal ou contratual**, ou de seu **órgão colegiado**;
- no **interesse ou benefício** da entidade.

O **parágrafo único** determina que a responsabilidade da pessoa jurídica **não exclui** a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.

> BIZU
>
> Dois requisitos para a empresa responder: **decisão** de quem a representa (representante ou órgão colegiado) **e interesse ou benefício** da entidade. E punir a empresa **não livra** os diretores.

3.4. Desconsideração da pessoa jurídica (art. 4º)

Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica **sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento** de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Ou seja, se a empresa for usada como escudo para não pagar, a Justiça pode alcançar o patrimônio de quem está por trás dela.

3.5. Ação penal (art. 26)

Nas infrações penais da lei, a ação penal é **pública incondicionada**.

3.6. Transação penal com prévia composição do dano (art. 27)

Nos crimes ambientais de **menor potencial ofensivo**, a proposta de **transação penal** só pode ser formulada **desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental**, salvo em caso de **comprovada impossibilidade**.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Aplicação da pena (arts. 6º a 24)

Critérios (art. 6º). Para impor e graduar a penalidade, a autoridade observa:

- a **gravidade do fato**, considerando os motivos e as consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;
- os **antecedentes do infrator** quanto ao cumprimento da legislação ambiental;
- a **situação econômica** do infrator, no caso de multa.

Substituição por restritiva de direitos (art. 7º). As penas restritivas são **autônomas** e **substituem** as privativas de liberdade quando:

- o crime for **culposo** ou a pena privativa aplicada for **inferior a 4 anos**; e
- a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que a substituição é suficiente.

Penas restritivas de direitos para pessoa física (art. 8º):

Modalidade	Observação
Prestação de serviços à comunidade	Tarefas gratuitas em parques, jardins, unidades de conservação ou restauração do bem
Interdição temporária de direitos	Proibição de contratar com o Poder Público e de receber incentivos: 5 anos (doloso) ou 3 anos (culposo)
Suspensão parcial ou total de atividades	Quando as atividades não obedecem às prescrições legais
Prestação pecuniária	De 1 a 360 salários mínimos, deduzida de eventual reparação civil
Recolhimento domiciliar	Baseado na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado

Suspensão condicional da pena (art. 16). Cabe nos casos de condenação a pena privativa de liberdade **não superior a três anos**.

Penas da pessoa jurídica (art. 21). Multa, restritivas de direitos (como suspensão de atividades, interdição de estabelecimento e proibição de contratar com o Poder Público) e prestação de serviços à comunidade.

> **COMPARAÇÃO**
>
> **Substituição por restritiva** na lei ambiental: crime culposo **ou** pena **inferior a 4 anos**. **Sursis** na lei ambiental: condenação **não superior a 3 anos**. Os números são diferentes e a banca gosta de trocá-los.

Atenuantes (art. 14):

- baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;
- arrependimento, manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação da degradação;
- comunicação prévia do perigo iminente de degradação ambiental;
- colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.

Agravantes (art. 15), entre outras: reincidência em crimes ambientais; ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária; atingir unidades de conservação; cometer o crime à noite, em domingos ou feriados, ou em período de defeso à fauna; empregar métodos cruéis para abate ou captura de animais; atingir espécies ameaçadas.

4.2. Crimes contra a fauna (arts. 29 a 37)

Caça e utilização de fauna silvestre (art. 29). Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da **fauna silvestre**, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização, ou em desacordo com a obtida. **Pena:** detenção de **6 meses a 1 ano**, e multa.

Incorre nas **mesmas penas** (§ 1º) quem:

- impede a procriação da fauna, sem licença ou em desacordo com a obtida;
- modifica, danifica ou destrói **ninho, abrigo ou criadouro natural**;
- vende, expõe à venda, exporta, adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, ou produtos deles oriundos, de origem irregular.

Perdão judicial (§ 2º): no caso de **guarda doméstica** de espécie silvestre **não ameaçada de extinção**, o juiz pode, considerando as circunstâncias, **deixar de aplicar a pena**.

Conceito de fauna silvestre (§ 3º): espécimes das espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida no território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras.

Aumentos:

- **de metade** (§ 4º): contra espécie rara ou ameaçada de extinção, ainda que só no local; em período proibido à caça; **durante a noite**; com abuso de licença; em **unidade de conservação**; com métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa;
- **até o triplo** (§ 5º): se o crime decorre do exercício de **caça profissional**.

O § 6º afasta o artigo nos **atos de pesca**, que têm tipos próprios.

EXEMPLO

Um caçador mata, à noite, um animal silvestre sem licença. A pena do caput é de 6 meses a 1 ano. Com o aumento de metade (§ 4º, III), o máximo vai a 1 ano + 6 meses = **1 ano e 6 meses** de detenção, e multa.

Outros crimes contra a fauna:

Artigo	Conduta	Pena
30	Exportar peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização	Reclusão, 1 a 3 anos, e multa
31	Introduzir espécime animal no País sem parecer técnico oficial favorável e licença	Detenção, 3 meses a 1 ano, e multa
33	Provocar o perecimento de espécimes da fauna aquática pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais	Detenção, 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas
34	Pescar em período proibido ou em lugares interditados	Detenção, 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas
35	Pescar mediante explosivos ou substâncias tóxicas	Reclusão, 1 a 5 anos

4.3. Maus-tratos a animais (art. 32)

LEI SECA

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Estrutura atual do artigo:

- **caput**: qualquer animal (silvestre, doméstico ou domesticado, nativo ou exótico). Detenção de **3 meses a 1 ano**, e multa;
- **§ 1º**: mesmas penas para quem realiza **experiência dolorosa ou cruel em animal vivo**, ainda que para fins didáticos ou científicos, **quando existirem recursos alternativos**;
- **§ 1º-A** (Lei nº 14.064/2020): quando se tratar de **cão ou gato**, a pena é de **reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda**;
- **§ 1º-B** (Lei nº 15.150/2025): incorre nas mesmas penas quem **realiza ou permite** a realização de **tatuagens** e a colocação de **piercings** em **cães e gatos**, **com fins estéticos**;
- **§ 1º-C** (Lei nº 15.355/2026): incorre nas mesmas penas quem **provoca desastre ambiental** que prejudique a **vida, a integridade física ou o bem-estar** de **animais silvestres ou domésticos**;
- **§ 2º**: a pena é aumentada de **um sexto a um terço** se ocorre a **morte do animal**.

Detalhes do § 1º-B:

- pune **quem faz** o procedimento (o tatuador, por exemplo) **e quem permite** (o tutor que leva o animal);
- o elemento decisivo é a **finalidade estética**: marcação por motivo de saúde ou identificação veterinária não tem essa finalidade;
- como o parágrafo trata de cães e gatos e vem logo depois do § 1º-A, a remissão a "mesmas penas" leva à

pena especial de **reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda**.

Detalhes do § 1º-C:

- o foco não é o ato direto contra um animal, mas o **desastre ambiental** (rompimento de barragem, vazamento, incêndio de grandes proporções) que atinge animais;
- vale para animais **silvestres e domésticos**;
- memorize a redação: "provoca desastre ambiental" + "vida, integridade física ou bem-estar" + "animais silvestres ou domésticos".

EXEMPLO

- Uma guarnição atende denúncia de um homem que fere um **cão** acorrentado e sem água: **art. 32, § 1º-A** (reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda). Se o cão morrer, aplica-se ainda o aumento de 1/6 a 1/3 (§ 2º).
- Um tutor leva o cachorro para fazer uma **tatuagem decorativa** e o tatuador a executa: **ambos** incorrem no **§ 1º-B**.
- Uma guarnição encontra um **gato com piercing de enfeite** feito em um estúdio: há crime do **§ 1º-B**; o guarda preserva as provas e apresenta o caso à autoridade policial.

PEGADINHA

O § 1º-B **não** pune tatuagem em qualquer animal: o texto fala em **cães e gatos**. Ele pune também **quem permite**, e não só quem executa. E lembre: **maus-tratos (art. 32) protegem qualquer animal**; **caça (art. 29) protege a fauna silvestre**.

4.4. Excludentes do abate de animal (art. 37)

Não é crime o abate de animal quando realizado:

- em **estado de necessidade**, para **saciar a fome** do agente ou de sua família;
- para **proteger lavouras, pomares e rebanhos** da ação predatória ou destruidora de animais, **desde que legal e expressamente autorizado** pela autoridade competente;
- por ser **nocivo** o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.

4.5. Crimes contra a flora (arts. 38 a 53)

Artigo	Conduta	Pena
38	Destruir ou danificar floresta de preservação permanente, mesmo em formação, ou utilizá-la contra as normas de proteção	Detenção, 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas; culposo: reduzida à metade
39	Cortar árvores em floresta de preservação permanente sem permissão	Detenção, 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas
40	Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação	Reclusão, 1 a 5 anos

Artigo	Conduta	Pena
41	Provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação	Reclusão, 2 a 4 anos, e multa; culposo: detenção, 6 meses a 1 ano, e multa
42	Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios	Detenção, 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas
49	Destruir, danificar, lesar ou maltratar plantas de ornamentação de logradouros públicos ou de propriedade privada alheia	Detenção, 3 meses a 1 ano, ou multa, ou ambas
50-A	Desmatar, explorar ou degradar floresta em terras públicas ou devolutas sem autorização	Reclusão, 2 a 4 anos, e multa
51	Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas sem licença ou registro	Detenção, 3 meses a 1 ano, e multa

Observações:

- O **art. 41** teve a redação alterada pela **Lei nº 14.944/2024** e hoje fala em incêndio em floresta **ou em demais formas de vegetação**.
- No **art. 40**, são unidades de **proteção integral** as estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios de vida silvestre (§ 1º).
- O **art. 38** admite **forma culposa**, com a pena **reduzida à metade**.
- O **art. 49** recebeu alteração legislativa recente; confira o texto vigente quanto às situações de poda ou corte de árvore em risco.

BIZU

Destruir **planta ornamental de praça ou rua** (art. 49) é crime ambiental que interessa diretamente ao guarda municipal, pois atinge o patrimônio público do município. **Soltar balão** (art. 42) também é crime, mesmo que o balão não chegue a provocar incêndio: basta o **risco**.

EXEMPLO

Um morador corta, sem autorização, uma árvore ornamental de canteiro de avenida municipal. A conduta pode se enquadrar no **art. 49** e, além disso, configurar **infração administrativa** ambiental.

4.6. Poluição e outros crimes (arts. 54 a 61)

Poluição (art. 54). Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em **danos à saúde humana**, ou que provoquem a **mortandade de animais** ou a **destruição significativa da flora**. **Pena:** reclusão de **1 a 4 anos**, e multa.

- **Culposo (§ 1º):** detenção de 6 meses a 1 ano, e multa.
- **Qualificado (§ 2º):** reclusão de **1 a 5 anos** se a poluição torna área imprópria para ocupação humana, causa retirada de habitantes, interrompe o abastecimento público de água, dificulta ou impede o uso público das praias, ou ocorre por lançamento de resíduos, óleos ou substâncias em desacordo com leis ou

regulamentos.

- **§ 3º:** pune quem deixa de adotar medidas de precaução exigidas pela autoridade em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

Outros:

- **Art. 55:** lavra de recursos minerais sem autorização. Detenção, 6 meses a 1 ano, e multa.
- **Art. 56:** produzir, transportar, armazenar ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva em desacordo com as exigências legais. Reclusão, 1 a 4 anos, e multa.

Funcionamento sem licença (art. 60), nova redação. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços **potencialmente poluidores**, **sem licença ou autorização** dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares.

- **Pena atual** (Lei nº 15.190/2025, em vigor 180 dias após a publicação de 8/8/2025): detenção de **6 meses a 2 anos**, **ou multa, ou ambas** cumulativamente.
- **Parágrafo único:** a pena é **aumentada até o dobro** se o licenciamento for sujeito ao **Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA)**.
- A redação anterior previa detenção de 1 a 6 meses; materiais com essa pena estão **desatualizados**.

Consequências práticas:

- na forma simples, a pena máxima é de **2 anos**: continua **de menor potencial ofensivo**, com termo circunstanciado e possível transação penal (exigida, em regra, a **prévia composição do dano**, art. 27);
- com o aumento até o dobro (empreendimento sujeito a EIA), a pena máxima pode chegar a **4 anos**, e o crime **deixa de ser** de menor potencial ofensivo.

> **EXEMPLO**
>
> Uma oficina de pintura de veículos começa a funcionar em bairro residencial **sem licença ambiental**: em tese, **art. 60, caput**. Uma grande obra que dependia de EIA é iniciada sem licença: **art. 60 com o aumento** do parágrafo único.

> **PEGADINHA**
>
> Não confunda o **art. 60** (funcionar sem licença) com o **art. 54** (causar poluição com dano ou risco de dano à saúde humana, mortandade de animais ou destruição significativa da flora, reclusão de 1 a 4 anos). No art. 60, basta a **falta de licença** de atividade potencialmente poluidora; **não é preciso provar o dano**.

4.7. Ordenamento urbano e patrimônio cultural (arts. 62 a 65)

Artigo	Conduta	Pena
62	Destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido, arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca ou instalação científica protegida	Reclusão, 1 a 3 anos, e multa; culposo: detenção, 6 meses a 1 ano

Artigo	Conduta	Pena
63	Alterar o aspecto ou a estrutura de edificação ou local especialmente protegido, sem autorização	Reclusão, 1 a 3 anos, e multa
64	Promover construção em solo não edificável ou no seu entorno	Detenção, 6 meses a 1 ano, e multa
65, caput	Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano	Detenção, 3 meses a 1 ano, e multa
65, § 1º	Pichação em monumento ou coisa tombada por valor artístico, arqueológico ou histórico	Detenção, 6 meses a 1 ano, e multa

Grafite (art. 65, § 2º). Não constitui crime a prática de **grafite** realizada com o objetivo de **valorizar o patrimônio** público ou privado mediante **manifestação artística**, desde que **consentida pelo proprietário** e, no caso de bem público, **com autorização do órgão competente** e observadas as posturas municipais e as normas de preservação do patrimônio histórico e artístico.

> **EXEMPLO**
>
> O guarda flagra um jovem **pichando** o muro de uma igreja **tombada**: **art. 65, § 1º** (detenção de 6 meses a 1 ano, e multa). Se o mesmo jovem estivesse **grafitando** um muro particular **com autorização do dono**, para valorizá-lo artisticamente, **não haveria crime**.

4.8. Crimes contra a administração ambiental (arts. 66 a 69-A)

Artigo	Conduta	Pena
66	Funcionário público fazer afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações técnico-científicas em procedimento de licenciamento	Reclusão, 1 a 3 anos, e multa
67	Conceder dolosamente o funcionário público licença, autorização ou permissão que sabe estar em desacordo com as normas ambientais	Detenção, 1 a 3 anos, e multa (sem forma culposa)
68	Deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, quem tem o dever legal ou contratual	Detenção, 1 a 3 anos, e multa
69	Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais	Detenção, 1 a 3 anos, e multa

Art. 67, nova redação (Lei nº 15.190/2025). "Conceder **dolosamente** o funcionário público licença, autorização ou permissão **que sabe estar em desacordo** com as normas ambientais a atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público." Pena: detenção de **1 a 3 anos**, e multa.

O que mudou:

- o texto passou a exigir expressamente o **dolo** ("dolosamente") e o **conhecimento da irregularidade** ("que sabe estar em desacordo");

- o **parágrafo único**, que previa a **forma culposa**, foi **revogado**. Hoje **não existe** crime de concessão culposa de licença em desacordo com as normas ambientais. O servidor que erra sem intenção pode responder nas esferas administrativa e civil, mas não por esse crime.

Sujeito ativo: crime **próprio** do funcionário público com atribuição para conceder a licença. O particular beneficiado pode responder como **partícipe**, se concorrer para o crime (art. 2º).

EXEMPLO

- Um servidor do órgão ambiental municipal, **sabendo** que um loteamento invade área de preservação, concede a licença para agradar o empreendedor: **art. 67**.
- Outro servidor, por **erro** na leitura de um mapa, concede licença irregular **sem saber** da irregularidade: **não há** o crime do art. 67, porque a forma culposa foi revogada e falta o conhecimento exigido pelo tipo.

PEGADINHA

Art. 66 (afirmação falsa no licenciamento) é **reclusão** de 1 a 3 anos; **art. 67** (concessão de licença irregular) é **detenção** de 1 a 3 anos. E questões baseadas em material antigo podem afirmar que existe forma culposa do art. 67: pela redação atual, **está errado**.

4.9. Infração administrativa ambiental (arts. 70 a 72)

LEI SECA

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

- **Competência para lavrar o auto de infração** e instaurar processo administrativo: funcionários de órgãos ambientais do **Sisnama** designados para fiscalização e agentes das **Capitanias dos Portos** (§ 1º).
- **Qualquer pessoa** que constatar infração pode **representar** às autoridades competentes (§ 2º).
- A autoridade ambiental que tiver conhecimento é **obrigada** a promover a apuração imediata, sob pena de **corresponsabilidade** (§ 3º).

Prazos do processo administrativo (art. 71):

- **20 dias** para o infrator oferecer defesa ou impugnação;
- **30 dias** para a autoridade julgar o auto de infração;
- **20 dias** para recorrer da decisão condenatória;
- **5 dias** para pagar a multa.

Sanções administrativas (art. 72):

Tipo	Exemplos
Advertência	Pela inobservância das disposições da lei
Multa simples e multa diária	Diária quando a infração se prolonga no tempo

Tipo	Exemplos
Apreensão e destruição	Animais, produtos, instrumentos, veículos
Embargo e demolição	De obra ou atividade
Suspensão de atividades ou de venda	Parcial ou total
Restritivas de direitos	Suspensão ou cancelamento de registro, perda de incentivos

A **multa simples** pode ser convertida em **serviços de preservação, melhoria e recuperação** da qualidade do meio ambiente (art. 72, § 4º).

Apreensões (art. 25). Verificada a infração, são apreendidos produtos e instrumentos, lavrando-se os autos. Os **animais** são **prioritariamente libertados em seu habitat** ou, se inviável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, sob responsabilidade de técnicos habilitados. O dispositivo tem anotação de **ADPF 640** no texto oficial; confira o texto vigente.

ATENÇÃO

Não confunda **sanção penal** com **sanção administrativa**: a mesma conduta pode gerar **auto de infração** (administrativo) e **crime** (penal), sem que uma exclua a outra. E o auto de infração ambiental é, em regra, ato do **órgão ambiental** competente, e não de qualquer agente.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

TEXTO LEGAL

> **Art. 3º** As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.

Comentário: a empresa responde nas três esferas; a punição dela não afasta a dos dirigentes envolvidos.

> **Art. 4º** Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

Comentário: basta que a personalidade jurídica seja **obstáculo ao ressarcimento**; a lei não exige prova de fraude.

> **Art. 29, § 2º** No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

Comentário: é hipótese de **perdão judicial**, faculdade do juiz. Não vale para espécie ameaçada.

> **Art. 32, § 1º-A** Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda.

Comentário: pela remissão às "mesmas penas", a pena especial alcança também o § 1º-B (tatuagem e piercing estéticos em cães e gatos). Para os demais animais, vale a pena do caput.

> **Art. 32, § 1º-C** Incorre nas mesmas penas quem provoca desastre ambiental que prejudique a vida, a integridade física ou o bem-estar de animais silvestres ou domésticos.

Comentário: incluído pela Lei nº 15.355/2026. Protege animais silvestres e domésticos atingidos por desastre ambiental.

> **Art. 38.** Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Comentário: a floresta **em formação** também é protegida, e há forma **culposa**.

> **Art. 65, § 2º** Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.

Comentário: três chaves: **finalidade artística de valorizar**, **consentimento** e, se público, **autorização**.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

Pessoa jurídica sem "dupla imputação". O STF decidiu que a Constituição **não condiciona** a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. Ou seja, a empresa pode ser processada **ainda que** a pessoa física não seja identificada ou denunciada. O STJ passou a seguir esse entendimento, abandonando a antiga exigência da chamada "teoria da dupla imputação".

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

- **Súmula 613 (STJ):** não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.
- **Súmula 623 (STJ):** as obrigações ambientais possuem natureza **propter rem**, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.
- **Súmula 629 (STJ):** quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer **cumulada** com a de indenizar.

REVISÃO

As súmulas do STJ reforçam a **tríplice responsabilidade**: o tempo não consolida a degradação (613), a obrigação acompanha o imóvel (623) e reparar não exclui indenizar (629).

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

Ponto	Uma coisa	Outra coisa
Animal protegido	Art. 29 (caça): fauna silvestre	Art. 32 (maus-tratos): qualquer animal
Pena de maus-tratos	Caput: detenção, 3 meses a 1 ano	Cão ou gato: reclusão, 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda
Aumento no art. 29	Metade (noite, unidade de conservação, espécie ameaçada...)	Até o triplo (caça profissional)
Pichação x grafite	Pichação: crime (art. 65)	Grafite artístico consentido e autorizado: não é crime
Poluição x falta de licença	Art. 54: exige dano ou risco à saúde, mortandade ou destruição da flora	Art. 60: basta funcionar sem licença
Art. 66 x art. 67	Art. 66: afirmação falsa no licenciamento, reclusão 1 a 3 anos	Art. 67: conceder licença irregular, detenção 1 a 3 anos, só doloso
Substituição x sursis	Restritiva: culposo ou pena inferior a 4 anos	Sursis: condenação não superior a 3 anos
Interdição de direitos	Doloso: 5 anos	Culposo: 3 anos
Esfera penal x administrativa	Crime: ação pública incondicionada	Infração: auto do órgão do Sisnama, prazos do art. 71

9 NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

- **Fundamento**: a Lei nº 13.022/2014 inclui entre as competências da guarda a **proteção do patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental** do município.
- **Prevenção**: patrulhamento em **parques, praças, áreas de mananciais** e unidades de conservação municipais.
- **Maus-tratos**: atender a denúncia, **cessar a agressão**, preservar o local e as provas (fotos, vídeos, testemunhas), acionar o serviço veterinário municipal quando houver e apresentar o autor à **autoridade policial**. Para cão ou gato, lembre que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e o fato **não** é de menor potencial ofensivo.
- **Pichação**: o flagrante de pichação em prédio público ou tombado é ocorrência típica. Diferencie de grafite **autorizado**.
- **Árvores e jardins públicos**: corte ou dano a plantas ornamentais de logradouros configura, em tese, o art. 49, além de infração administrativa.
- **Balões e queimadas**: soltar balão com risco de incêndio (art. 42) e provocar incêndio em vegetação (art. 41) são crimes.
- **Descarte irregular**: entulho, óleo e resíduos podem configurar poluição; o guarda constata, preserva o local e **comunica o órgão ambiental**.
- **Atividade sem licença**: suspeita de estabelecimento poluidor funcionando sem licença (art. 60) deve ser comunicada ao órgão ambiental e à polícia.
- **Limites**: o **auto de infração ambiental** é, em regra, lavrado pelo **órgão do Sisnama**. O guarda pode e deve **representar** (art. 70, § 2º) e registrar a ocorrência.
- **Fauna silvestre apreendida**: encaminhe ao órgão ambiental; a lei prioriza a soltura no habitat ou a entrega a entidades técnicas (art. 25).

RESUMO

Roteiro na ocorrência ambiental: (1) faça cessar o dano; (2) preserve o local e as provas; (3) identifique autores e testemunhas; (4) comunique a autoridade policial e o órgão ambiental; (5) registre tudo no boletim.

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Tríplice responsabilidade**: penal, administrativa e civil, independentes.
- **Pessoa jurídica** responde penalmente: decisão do representante ou órgão colegiado + interesse ou benefício da entidade; **não exclui** a pessoa física.
- **Desconsideração**: quando a personalidade for obstáculo ao ressarcimento.
- **Ação penal pública incondicionada** (art. 26); transação exige **prévia composição do dano** (art. 27).

- **Substituição** por restritiva: culposo ou pena **inferior a 4 anos**; **sursis**: até **3 anos**.
- **Art. 29**: fauna silvestre; aumento de metade (noite, unidade de conservação, espécie ameaçada); até o triplo na caça profissional; perdão judicial na guarda doméstica de espécie não ameaçada.
- **Art. 32**: qualquer animal; **cão ou gato: reclusão de 2 a 5 anos**, multa e proibição da guarda; **§ 1º-B** tatuagem e piercing estéticos em cães e gatos; **§ 1º-C** desastre ambiental que prejudique animais; morte: +1/6 a 1/3.
- **Art. 37**: abate para saciar a fome, proteger lavouras com autorização, animal nocivo declarado.
- **Art. 54**: poluição, reclusão de 1 a 4 anos; qualificada 1 a 5 anos.
- **Art. 60**: sem licença, **detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa, ou ambas**; até o dobro se exige EIA.
- **Art. 65**: pichação crime; grafite autorizado não; tombado: 6 meses a 1 ano.
- **Art. 67**: só **doloso**, detenção de 1 a 3 anos; forma culposa **revogada**.
- **Art. 71**: 20 (defesa), 30 (julgamento), 20 (recurso), 5 (pagamento).

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A pessoa jurídica não pode ser responsabilizada penalmente por crime ambiental."*
Falso. O art. 3º prevê expressamente a responsabilidade penal da pessoa jurídica.

✗ *"Punida a empresa, ficam isentos os diretores que participaram do crime."*
Falso. A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas (art. 3º, parágrafo único).

✗ *"Maus-tratos a cão têm pena de detenção de 3 meses a 1 ano."*
Falso. Para cão ou gato, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda (art. 32, § 1º-A).

✗ *"Tatuar com fins estéticos qualquer animal doméstico configura o § 1º-B do art. 32."*
Falso. O § 1º-B fala em cães e gatos.

✗ *"Quem apenas permite a tatuagem estética no seu cão não comete crime, só o tatuador."*
Falso. O § 1º-B pune quem realiza ou permite.

✗ *"O grafite é sempre crime, como a pichação."*
Falso. O grafite artístico, consentido pelo proprietário e, em bem público, autorizado, não é crime (art. 65, § 2º).

✗ *"A pena do art. 60 é de detenção de 1 a 6 meses."*
Falso. Desde a Lei nº 15.190/2025, é de detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa, ou ambas, com aumento até o dobro se houver exigência de EIA.

✗ *"O servidor que concede por culpa licença em desacordo com as normas responde pela forma culposa do art. 67."*
Falso. A forma culposa foi revogada pela Lei nº 15.190/2025; o crime exige dolo e conhecimento da

irregularidade.

✗ *"Matar animal silvestre para saciar a fome da família é sempre crime."*
Falso. O art. 37 afasta o crime no estado de necessidade.

✗ *"A ação penal nos crimes ambientais é condicionada à representação do órgão ambiental."*
Falso. É pública incondicionada (art. 26).

✗ *"Qualquer guarda municipal pode lavrar o auto de infração ambiental."*
Falso. A competência é, em regra, dos agentes do Sisnama designados para fiscalização; qualquer pessoa pode representar.

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Uma empresa, por decisão de sua diretoria e em seu benefício, lança efluentes em um rio, causando mortandade de peixes. Sobre a responsabilidade penal, é correto afirmar que

A) apenas os diretores respondem, pois pessoa jurídica não comete crime.
B) apenas a empresa responde, ficando isentas as pessoas físicas.
C) a empresa e as pessoas físicas autoras, coautoras ou partícipes podem responder pelo mesmo fato.
D) não há crime, apenas infração administrativa.

Gabarito: C.

Art. 3º e parágrafo único. A) a lei admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica. B) a responsabilidade da empresa não exclui a das pessoas físicas. D) a conduta pode configurar os arts. 33 e 54, além da infração administrativa.

QUESTÃO 02

Guardas municipais atendem denúncia e encontram um homem agredindo um gato, que fica ferido. A pena prevista para a conduta é de

A) reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda.
B) detenção de 3 meses a 1 ano, e multa.
C) detenção de 6 meses a 1 ano, e multa.
D) apenas multa administrativa.

Gabarito: A.

Art. 32, § 1º-A. B) é a pena do caput, que vale para os demais animais. C) é a pena do art. 29. D) há crime, além de eventual infração administrativa.

QUESTÃO 03

Um tutor leva seu cachorro a um estúdio, onde o profissional faz no animal uma tatuagem decorativa. À luz da Lei nº 9.605/1998,

A) só o tatuador comete crime.
B) não há crime, pois não houve ferimento grave.
C) só o tutor comete crime, por ser o responsável pelo animal.
D) ambos incorrem no art. 32, § 1º-B, que pune quem realiza ou permite tatuagens e piercings em cães e gatos com fins estéticos.

Gabarito: D.

O § 1º-B (Lei nº 15.150/2025) alcança quem realiza e quem permite, desde que com finalidade estética. A) e C) excluem um dos agentes. B) o tipo não exige ferimento grave.

QUESTÃO 04

Um caçador mata, durante a noite, um animal silvestre sem licença. A pena do art. 29, caput, é de detenção de 6 meses a 1 ano. Com a causa de aumento aplicável, a pena máxima passa a ser de

A) 1 ano.
B) 1 ano e 6 meses.
C) 2 anos.
D) 3 anos.

Gabarito: B.

O § 4º, III, aumenta a pena de metade quando o crime é praticado à noite: 1 ano + 6 meses = 1 ano e 6 meses. C) seria o dobro. D) seria o triplo, previsto apenas para a caça profissional (§ 5º).

QUESTÃO 05

Um jovem é flagrado pichando o muro de uma igreja tombada por seu valor histórico. A conduta configura

A) o art. 65, § 1º, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano, e multa.
B) o art. 65, caput, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano, e multa.
C) fato atípico, por se tratar de manifestação artística.
D) apenas infração administrativa municipal.

Gabarito: A.

Pichação em coisa tombada atrai o § 1º. B) é a pena do caput, para edificação comum. C) pichação não se confunde com grafite consentido e autorizado. D) há crime.

QUESTÃO 06

Sobre o art. 60 da Lei nº 9.605/1998 (funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem licença), na redação dada pela Lei nº 15.190/2025, é correto afirmar que

A) a pena é de detenção de 1 a 6 meses, ou multa.

B) a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa, ou ambas, aumentada até o dobro se o licenciamento exigir EIA.

C) exige prova de dano efetivo à saúde humana.

D) a pena é de reclusão de 1 a 4 anos, e multa.

Gabarito: B.

É a redação atual. A) é a pena antiga. C) basta a falta de licença; o dano é exigido no art. 54. D) é a pena do art. 54.

QUESTÃO 07

Um servidor do órgão ambiental, por erro na leitura de um mapa, concede licença em desacordo com as normas, sem saber da irregularidade. Considerando a redação atual do art. 67,

A) ele responde pela forma culposa do art. 67.

B) ele responde pelo art. 66, por afirmação falsa.

C) não há o crime do art. 67, pois o tipo exige dolo e conhecimento da irregularidade, e a forma culposa foi revogada.

D) ele responde pelo art. 67 com pena reduzida à metade.

Gabarito: C.

A Lei nº 15.190/2025 incluiu "dolosamente" e "que sabe estar em desacordo" e revogou o parágrafo único culposo. A) e D) tratam de forma culposa inexistente. B) o art. 66 pune afirmação falsa ou enganosa, o que não houve.

QUESTÃO 08

Não constitui crime, segundo o art. 37 da Lei nº 9.605/1998, o abate de animal

A) para venda da carne em feira livre.

B) por diversão, em área rural.

C) em período de defeso, para controle populacional sem autorização.

D em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família.

Gabarito: D.

É uma das hipóteses do art. 37. A) e B) não estão previstas. C) a proteção de lavouras e rebanhos exige autorização legal e expressa, e o defeso é agravante.

QUESTÃO 09

No processo administrativo para apuração de infração ambiental, o infrator tem, para oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, o prazo de

A 20 dias.

B 5 dias.

C 30 dias.

D 10 dias.

Gabarito: A.

Art. 71: 20 dias para defesa, 30 para julgamento, 20 para recurso e 5 para pagamento da multa. B) é o prazo de pagamento. C) é o prazo de julgamento. D) não consta do artigo.

QUESTÃO 10

Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de transação penal

A é vedada em qualquer hipótese.

B depende de representação do órgão ambiental.

C somente pode ser formulada se houver prévia composição do dano ambiental, salvo comprovada impossibilidade.

D independe de qualquer reparação.

Gabarito: C.

Art. 27. A) a transação é admitida. B) a ação é pública incondicionada (art. 26). D) a lei exige, em regra, a prévia composição do dano.

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- CF, art. 225, § 3º: sanções penais e administrativas, independentemente da reparação. Esferas independentes.
- Art. 2º: concorre na medida da culpabilidade; diretor que sabe e podia impedir também responde.
- Art. 3º: pessoa jurídica responde (decisão do representante ou órgão colegiado + interesse ou benefício); não exclui a pessoa física.
- Art. 4º: desconsideração quando a personalidade for obstáculo ao ressarcimento.
- Ação pública incondicionada; transação exige prévia composição do dano.
- Restritiva substitui: culposo ou pena inferior a 4 anos. Sursis: até 3 anos. Interdição: 5 anos (doloso), 3 (culposo). Prestação pecuniária: 1 a 360 salários mínimos.
- Art. 29: fauna silvestre, detenção 6 meses a 1 ano; +metade (noite, UC, ameaçada); até o triplo (caça profissional); perdão judicial na guarda doméstica de espécie não ameaçada; não se aplica à pesca.
- Art. 32: qualquer animal, 3 meses a 1 ano; cão ou gato: reclusão 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda; § 1º-B tatuagem e piercing estéticos em cães e gatos (quem faz e quem permite); § 1º-C desastre ambiental que prejudique animais; morte: +1/6 a 1/3.
- Art. 35: pesca com explosivo ou substância tóxica: reclusão 1 a 5 anos.
- Art. 37: fome, lavoura com autorização, animal nocivo declarado.
- Flora: art. 38 (APP, culposo pela metade); art. 41 incêndio, reclusão 2 a 4; art. 42 balões; art. 49 plantas ornamentais; art. 50-A desmatamento em terra pública.
- Art. 54: poluição, reclusão 1 a 4; qualificada 1 a 5; culposa 6 meses a 1 ano.
- Art. 60: sem licença, detenção 6 meses a 2 anos, ou multa, ou ambas; até o dobro com EIA.
- Art. 65: pichação 3 meses a 1 ano; tombado 6 meses a 1 ano; grafite artístico consentido e autorizado não é crime.
- Art. 66: afirmação falsa no licenciamento, reclusão 1 a 3. Art. 67: licença irregular, só dolosa, detenção 1 a 3.
- Infração administrativa: auto pelo Sisnama; qualquer pessoa representa; prazos 20/30/20/5.
- Guarda: protege o patrimônio ambiental (Lei nº 13.022/2014), preserva o local, aciona polícia e órgão ambiental.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Crimes Ambientais

Responsabilidade
- Penal, administrativa e civil
- Pessoa física
- Pessoa jurídica
- Desconsideração da PJ

Penas
- Restritivas substituem prisão
- Culposo ou pena menor que 4 anos
- Multa e serviços para PJ

Crimes
- Fauna
- Flora
- Poluição
- Ordenamento urbano e patrimônio cultural
- Administração ambiental

Não é crime
- Abate para saciar a fome
- Proteção de lavoura autorizada
- Animal nocivo declarado
- Grafite consentido

Processo
- Ação pública incondicionada
- Infração administrativa (Sisnama)
- Guarda protege patrimônio ambiental

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 2 — Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) TEXTO LEGAL

> Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade,, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 3 — Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) TEXTO LEGAL

> Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
>
> Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 4 — Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) TEXTO LEGAL

> Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 29 — Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) TEXTO LEGAL

> Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:
>
> Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.
>
> § 1º Incorre nas mesmas penas:
>
> **I –** quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;
>
> **II –** quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;
>
> **III –** quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
>
> § 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.
>
> § 3º São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.

§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:

I – contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração;

II – em período proibido à caça;

III – durante a noite;

IV – com abuso de licença;

V – em unidade de conservação;

VI – com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa.

§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça profissional.

§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 30 — Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) TEXTO LEGAL

Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 31 — Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) TEXTO LEGAL

Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 32 — Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) TEXTO LEGAL

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos

alternativos.

§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda. (Incluído pela Lei nº 14.064, de 2020)

§ 1º-B. Incorre nas mesmas penas quem realiza ou permite a realização de tatuagens e a colocação de piercings em cães e gatos, com fins estéticos. (Incluído pela Lei nº 15.150, de 2025)

§ 1º-C. Incorre nas mesmas penas quem provoca desastre ambiental que prejudique a vida, a integridade física ou o bem-estar de animais silvestres ou domésticos. (Incluído pela Lei nº 15.355, de 2026)

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 38 — Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) TEXTO LEGAL

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Um artista pinta um grafite em muro particular, com autorização do proprietário, com o objetivo de valorizar o imóvel por meio de manifestação artística. Segundo a Lei de Crimes Ambientais, a conduta

A) configura crime de pichação.
B) não constitui crime.
C) é crime contra a flora.
D) só deixa de ser crime se houver autorização judicial.
E) é contravenção penal.

Gabarito: B

A lei diz que não constitui crime o grafite realizado para valorizar o patrimônio mediante

manifestação artística, com consentimento do proprietário (e, no caso de bem público, autorização do órgão competente).

QUESTÃO 2

De acordo com a Lei nº 9.605/1998, são penas aplicáveis às pessoas jurídicas, isolada, cumulativa ou alternativamente:

A reclusão, detenção e multa.

B multa, prisão simples e perda de bens.

C detenção, penas restritivas de direitos e multa.

D advertência, multa e suspensão do CNPJ por tempo indeterminado.

E multa, penas restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade.

Gabarito: E

O art. 21 prevê, para as pessoas jurídicas, as penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade. Como a pessoa jurídica não pode ser presa, as penas privativas de liberdade (reclusão, detenção, prisão simples) são aplicáveis apenas às pessoas físicas. As restritivas incluem suspensão de atividades, interdição de estabelecimento e proibição de contratar com o Poder Público (art. 22).

QUESTÃO 3

Em uma operação de fiscalização, são apreendidos animais silvestres mantidos em cativeiro irregular. Segundo o art. 25, § 1º, da Lei nº 9.605/1998, a destinação prioritária desses animais é serem

A vendidos em leilão público a interessados previamente cadastrados, revertendo-se o valor aos cofres do Município.

B libertados em seu habitat ou, se inviável, entregues a zoológicos ou entidades assemelhadas, com técnicos habilitados.

C entregues ao próprio infrator, na qualidade de fiel depositário, até o fim do processo, independentemente de parecer técnico.

D doados a particulares interessados em mantê-los como animais de estimação, após simples requerimento.

E sacrificados, para evitar a disseminação de doenças e reduzir os custos de manutenção em cativeiro.

Gabarito: B

O art. 25, § 1º, determina que os animais apreendidos sejam prioritariamente libertados em seu habitat; se isso for inviável ou não recomendável por questões sanitárias, serão entregues a zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, com técnicos habilitados. Não há previsão de venda, doação a particulares ou sacrifício como regra.

QUESTÃO 4

Segundo o art. 24 da Lei nº 9.605/1998, a pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nessa lei

A) terá decretada a liquidação forçada, e seu patrimônio será perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.

B) sofrerá apenas multa, vedada a imposição de qualquer pena restritiva de direitos ou de prestação de serviços.

C) terá apenas suspensão parcial de atividades, pelo prazo máximo de um ano, sem perda do patrimônio.

D) ficará isenta de pena, recaindo a responsabilidade somente sobre seus sócios e administradores.

E) terá o patrimônio revertido em favor do Município onde se situa a sede, após o trânsito em julgado.

Gabarito: A

O art. 24 prevê a liquidação forçada da pessoa jurídica criada ou usada preponderantemente para viabilizar crimes ambientais, com perdimento de seu patrimônio, considerado instrumento do crime, em favor do Fundo Penitenciário Nacional. É a sanção mais grave contra a pessoa jurídica na lei.

QUESTÃO 5

Em fiscalização, guardas municipais encontram, na residência de um morador, um passarinho de espécie silvestre nativa mantido em gaiola, sem licença ou autorização da autoridade competente. Segundo a Lei nº 9.605/1998, a conduta

A) é fato atípico, desde que o animal receba bons cuidados, alimentação e abrigo adequados e não seja maltratado.

B) só configura crime se o morador tiver capturado o animal pessoalmente na natureza, e não o comprado de terceiro.

C) só configura crime se houver venda ou intenção de venda do animal a terceiros.

D) pode configurar crime contra a fauna, pois a lei pune quem mantém em cativeiro espécime silvestre nativo sem autorização.

E) configura apenas irregularidade administrativa, que só gera sanção se houver maus-tratos.

Gabarito: D

O art. 29, § 1º, III, equipara ao crime de matar, perseguir, caçar ou apanhar espécimes da fauna silvestre quem vende, expõe à venda, exporta, adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta espécimes da fauna silvestre nativa sem a devida permissão, licença ou autorização. Não é preciso que o agente tenha capturado o animal nem que o venda.

QUESTÃO 6

Segundo a Lei de Crimes Ambientais, NÃO é crime o abate de animal quando realizado

A) por esporte, em área particular.
B) para venda da carne em feira livre.
C) em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família.
D) por curiosidade científica, sem autorização.
E) para fins de colecionismo.

Gabarito: C

A lei exclui o crime no abate em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família, para proteger lavouras e rebanhos com autorização, ou quando o animal for declarado nocivo. As demais hipóteses não estão previstas.

QUESTÃO 7

Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa (transação penal) somente poderá ser formulada, segundo o art. 27 da Lei nº 9.605/1998,

A) após o trânsito em julgado da sentença condenatória pelo crime.
B) independentemente de qualquer reparação, que será discutida exclusivamente na esfera cível.
C) mediante o pagamento prévio de fiança fixada pela autoridade policial.
D) desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, salvo em caso de comprovada impossibilidade.
E) apenas quando o autor do fato for pessoa jurídica.

Gabarito: D

O art. 27 condiciona a transação penal nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo à prévia composição do dano ambiental (art. 74 da Lei nº 9.099/1995), salvo comprovada impossibilidade. A lógica é privilegiar a reparação do meio ambiente antes da aplicação imediata da pena.

QUESTÃO 8

Um diretor de empresa toma conhecimento de que um funcionário vem despejando resíduo tóxico em um rio e, embora pudesse agir para evitar a continuidade da conduta, nada faz. Segundo a Lei nº 9.605/1998, o diretor

A) não responde, pois a responsabilidade é exclusiva do funcionário que executou a conduta, e não de quem apenas a conhece.
B) responde pelos crimes na medida de sua culpabilidade, pois, sabendo da conduta de outrem, deixou de impedi-la quando podia.
C) responde apenas administrativamente, com multa aplicada pelo órgão ambiental competente,

sem responsabilidade penal.

D responde somente se tiver obtido vantagem financeira com o despejo do resíduo tóxico.

E não responde, pois apenas a pessoa jurídica pode ser responsabilizada nesse caso.

Gabarito: B

O art. 2º estende a responsabilidade a quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incluindo o diretor, administrador, gerente, preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de impedir sua prática quando podia agir para evitá-la. Além disso, a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas (art. 3º, parágrafo único).

QUESTÃO 9

Segundo o art. 70, § 2º, da Lei nº 9.605/1998, constatando infração ambiental, qualquer pessoa poderá

A julgar, em primeira instância, o processo administrativo ambiental.

B dirigir representação às autoridades competentes para lavrar o auto.

C interditar o estabelecimento infrator por até trinta dias, sem processo.

D lavrar por conta própria o auto de infração e aplicar a multa ao infrator.

E apreender bens do infrator sem comunicar a nenhuma autoridade.

Gabarito: B

O art. 70, § 2º, garante a qualquer pessoa o direito de representar às autoridades ambientais competentes (art. 70, § 1º), que têm o dever de apurar a infração. A lavratura do auto, a interdição e o julgamento são atos da autoridade competente, e não de particulares.

QUESTÃO 10

Sobre a responsabilidade penal por crimes ambientais, assinale a alternativa correta.

A Somente pessoas físicas podem responder por crime ambiental.

B A pessoa jurídica responde apenas civilmente.

C Responsabilizada a empresa, ficam isentos seus diretores.

D A pessoa jurídica pode responder penalmente quando a infração for cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou órgão colegiado, no seu interesse ou benefício.

E A pessoa jurídica só responde se for empresa pública.

Gabarito: D

A Lei nº 9.605/1998, com base na Constituição, admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica nessas condições, sem excluir a das pessoas físicas envolvidas.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Empresa pode cometer crime ambiental?	Sim, quando a infração decorre de decisão de seu representante ou órgão colegiado, no interesse ou benefício da entidade.
A punição da empresa livra os diretores?	Não. A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas.
Quando cabe pena restritiva de direitos?	Crime culposo ou pena privativa inferior a 4 anos, se as circunstâncias indicarem ser suficiente.
Pena de maus-tratos a cão ou gato?	Reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda.
Grafite é crime?	Não, se feito para valorizar o patrimônio, com consentimento do proprietário (e autorização do órgão, se bem público).
Qual a ação penal nos crimes ambientais?	Pública incondicionada.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Concurso PC RR - Auxiliar de Perito Criminal - Aula de Lei 9.605/1998 Crimes contra o Meio Ambiente ASSISTIR

AlfaCon

https://youtu.be/S4gEpBHhAAg